



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 22/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO AGNOLET ROBERTO- PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO- RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTA DI MONTEROTONDO PARCHEGGIO FARAVELLI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B9A022B26F



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO AGNOLET ROBERTO- PER CARETTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO- RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTA DI MONTEROTONDO PARCHEGGIO FARAVELLI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B9A022B26F

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 57 del 30/06/2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all'Arch. Andrea Cucchiaroni, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica;

PREMESSO CHE

Che nell'ambito dell'intervento di Rigenerazione urbana dell'area di ingresso alla Città di Monterotondo si rende necessario procedere alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, ai sensi della normativa vigente;

Considerato che per lo svolgimento delle attività di indagine geognostica, analisi chimico-fisiche di laboratorio e supporto alla redazione della Dichiarazione di Utilizzo ex **D.P.R. 120/2017** è necessario avvalersi di un professionista geologo;

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, l'Arch. Andrea Cucchiaroni, in qualità di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha ritenuto opportuno richiedere al geologo Roberto Agnolet la trasmissione di un preventivo di spesa per le attività di indagine geognostica, analisi chimico-fisiche di laboratorio e supporto alla redazione della Dichiarazione di Utilizzo ex **D.P.R. 120/2017**;

Preso atto che il suddetto professionista ha trasmesso apposito preventivo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 71714 del 16/12/2025, per un importo complessivo pari a € 13.900,00 oltre oneri di legge;

Visto l'importo del preventivo risulta congruo in relazione alla natura e complessità delle prestazioni richieste, nonché conforme ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa;

Visto che per l'affidamento dell'incarico in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) **B9A022B26F**;

Vista la verifica della regolarità contributiva rilasciata da EPAP, prot. 237347 del 16/12/2025 16/12/2025;

Rilevato:

- che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l'apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Andrea Cucchiaroni, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
- Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

Di approvare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in favore del geologo Roberto Agnolet con sede in Via Colle dell'Asino 22V – 00052 Cerveteri RM- P.Iva 04922241007, per l'incarico professionale riguardo le attività di indagine geognostica, analisi chimico-fisiche di laboratorio e supporto alla redazione della Dichiarazione di Utilizzo ex **D.P.R. 120/2017** **CIG B9A022B26F** ;

Di impegnare la somma complessiva di € 17.636,32 comprensiva degli oneri di legge, in favore del geologo Roberto Agnolet , con studio in Cerveteri (RM), Via Colle dell'Asino 22V, C.F. GNLRRT67S08H211M, P.Iva 04922241007, sul seguente capitolo di bilancio:

capitolo n. 105100 € 17.636,32 del bilancio in corso, siope 1.03.02.16.999;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l'Arch. Andrea Cucchiaroni , Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

Di dare atto che il professionista incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità del contratto;

Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento, a seguito della regolare esecuzione dell'incarico professionale affidato, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento e presentazione di regolare fattura elettronica;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:

- a) le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari;
- b) il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;

Di pubblicare il presente atto:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

L'Istruttore contabile
Letizia Loreti

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1420 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025
Andrea Cucchiaroni in data 17/12/2025